

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE (POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)

Niniejszy plan połączenia (dalej: "Plan Połączenia") został, po uprzednim uzgodnieniu i przyjęciu, podpisany w dniu 31 sierpnia 2026 r. w Piekarach Śląskich przez Zarządy następujących spółek:

NOMAX TRADING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, adres: ul. Ceramiki 37, 41-945 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269226, NIP 4980214774, REGON 240513647, o kapitale zakładowym w wysokości 3.186.000,00 zł, zwana dalej "Spółką Przejmującą" albo "Nomax Trading",

i

NOMAX INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich, adres: ul. Ceramiki 37, 41-945 Piekary Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835935, NIP 4980270838, REGON 385856487, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, zwana dalej "Spółką Przejmowaną" albo "Nomax International".

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są dalej łącznie zwane "Spółkami".

Zważywszy, że:

1. Spółka Przejmująca posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej;
2. Spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: "KSH"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 516 § 6 KSH;
3. celem połączenia jest uproszczenie struktury właścicielskiej i organizacyjnej, ograniczenie kosztów funkcjonowania dwóch odrębnych podmiotów oraz skupienie działalności prowadzonej dotychczas przez Nomax International w Nomax Trading;
4. w następstwie połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej na zasadach sukcesji uniwersalnej;

Spółki uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

§ 1.

SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: "Dzień Połączenia").
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej

podjętej zgodnie z art. 506 KSH, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia oraz uchwały gromadzenia wspólników Spółki Przejmującej podjętej zgodnie z art. 506 KSH, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

3. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz stosuje się uproszczony tryb połączenia:
5. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
6. Zarządy Spółek nie będą wykonywać obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
7. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, a opinia, o której mowa w art. 503 KSH, nie zostanie sporządzona;
8. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec czego do Planu Połączenia nie dołącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej;
9. w związku z połączeniem nie zostaną ustanowione ani przyznane żadne nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz dnia, od którego nowe udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
10. w związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat pieniężnych.
11. Księgowe rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44a ust. 2 i art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 2.

PRAWA I SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, ani jakimkolwiek innym osobom.
2. Zarządy Spółek oświadczają, że nie występują osoby, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej wymagające przyznania praw w Spółce Przejmującej.
3. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3.

SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej, obejmujący w szczególności aktywa, zobowiązania, wierzytelności, prawa i obowiązki wynikające z umów, prawa własności intelektualnej, dokumentację, środki pieniężne, zezwolenia, koncesje, ulgi i decyzje administracyjne - w zakresie wynikającym z art. 494 KSH oraz przepisów szczególnych.

2. Wobec tego, że Spółka Przejmująca jest i w Dniu Połączenia będzie jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Połączenie nie spowoduje okoliczności wymagających zmiany umowy Spółki Przejmującej, która pozostanie niezmienną.
4. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a wpis połączenia wywoła skutek jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. Ponieważ połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznania nowych udziałów, nie zachodzi potrzeba ustalenia parytetu wymiany udziałów. Do Planu Połączenia dołącza się ustalenie wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.
2. Wartość majątku Spółki Przejmowanej zostanie ustalona według wartości księgowej aktywów netto, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 lipca 2026 r. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 5.

PRZEJŚCIE PRACOWNIKÓW

1. Na dzień sporządzenia Planu Połączenia Spółka Przejmowana zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę.
2. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy ze wszystkimi pracownikami Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 23¹ § 1 Kodeksu pracy jako nowy pracodawca w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części.
3. Spółka Przejmująca przejmie prawa i obowiązki pracodawcy wynikające ze stosunków pracy. Samo przejście zakładu pracy lub jego części nie spowoduje rozwiązania ani konieczności ponownego zawierania umów o pracę.
4. Spółki przekażą swoim pracownikom, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacje wymagane art. 23¹ § 3 Kodeksu pracy co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części. Informacje obejmą przewidywany termin i przyczyny przejścia, jego prawne, ekonomiczne i socjalne skutki dla pracowników oraz zamierzone działania dotyczące warunków zatrudnienia, w szczególności pracy, płacy i przekwalifikowania.
5. Jeżeli u którejkolwiek ze Spółek działają zakładowe organizacje związkowe, Spółki wykonają obowiązki informacyjne i - w razie planowanych działań dotyczących warunków zatrudnienia - negocjacyjne, na zasadach określonych w art. 26¹ ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
6. W terminie dwóch miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części pracownik może, bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy na zasadach określonych w art. 23¹ § 4 Kodeksu pracy.

7. Przejście zakładu pracy lub jego części na Spółkę Przejmującą nie może samo w sobie stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy, zgodnie z art. 23¹ § 6 Kodeksu pracy.
8. Projekt informacji dla pracowników, przeznaczony do dostosowania po ustaleniu Dnia Połączenia i planowanych działań kadrowych, stanowi organizacyjny Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

§ 6.

ZGODY I ZEZWOLENIA

1. Ponieważ Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Zarządy Spółek oświadczają, że żadna ze Spółek nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
3. Według wiedzy Zarządów Spółek przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania innych zgód lub zezwoleń administracyjnych, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z umów, decyzji, koncesji, zezwoleń lub przepisów szczególnych, które zostaną zweryfikowane przed złożeniem wniosku o rejestrację połączenia.

§ 7.

OGŁOSZENIE I UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

1. Zarządy Spółek zgłaszają Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego na podstawie art. 500 § 1 w związku z art. 516 § 6 KSH.
2. Plan Połączenia zostanie ogłoszony bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, zgodnie z art. 500 § 2 i § 2¹ KSH, pod adresami: Nomax Trading - <https://www.nomax.pl/>; Nomax International - <https://www.nomaxinternational.pl/>
3. Ogłoszenie albo udostępnienie Planu Połączenia oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia i będzie utrzymane przez okres wymagany przepisami prawa.

§ 8.

EGZEMPLARZE I ZAŁĄCZNIKI

1. Plan Połączenia został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Spółek oraz jednym egzemplarzu do celów rejestrowych.
2. Do Planu Połączenia dołącza się następujące załączniki:
 - a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek - Załącznik nr 1;
 - b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek - Załącznik nr 2;

- c) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2026 r. - Załącznik nr 3;
- d) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2026 r. - Załącznik nr 4;
- e) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2026 r. - Załącznik nr 5;
- f) Projekt informacji dla pracowników dotyczącej przejścia zakładu pracy lub jego części na Spółkę Przejmującą (załącznik organizacyjny, niestanowiący załącznika wymaganego przez art. 499 § 2 KSH) - Załącznik nr 6.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony przez Zarządy Spółek.
2. W sprawach nieuregulowanych Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy KSH, Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rachunkowości oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

PODPISY

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcin Bereska

Data: 2026.08.31 14:05:20 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Michał Kaszuba

Data: 2026.08.31 14:18:16 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Katarzyna Marta Jasiak-Jarón

Data: 2026.08.31 14:32:34 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Karol Janus

Data: 2026.08.31 15:30:28 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marek Stępel

Data: 2026.08.31 15:46:15 CEST

